



Conditions générales de vente

Version en vigueur au 03/08/2026

1. Objet

Les présentes conditions générales de vente (CGV) définissent les modalités de réalisation des prestations de création, refonte et maintenance de site internet proposées par le prestataire.

2. Acceptation

La signature du devis par le client vaut acceptation pleine et entière des présentes CGV.

3. Description des prestations

Les prestations sont définies dans le devis. Toute demande non prévue dans le devis initial fera l'objet d'une facturation complémentaire.

4. Tarifs et paiement

Les prix sont exprimés en euros. Sauf mention contraire, les factures sont payables à 30 jours à compter de leur émission. En cas de retard de paiement, des pénalités calculées au taux légal en vigueur seront appliquées, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

5. Hébergement et services tiers

Le site repose sur des services tiers (hébergement, base de données, services emailing, etc.). Le prestataire ne pourra être tenu responsable des interruptions ou dysfonctionnements liés à ces services.

L'hébergement du site et de ses données peut être assuré sur une infrastructure gérée par le prestataire, le cas échéant mutualisée entre plusieurs clients. Dans ce cas, les données de chaque client sont séparées et isolées logiquement de celles des autres clients. Les données sont hébergées au sein de l'Union européenne.

Les coûts liés à ces services sont inclus dans la prestation dans la limite d'un usage standard. En cas d'évolution significative des besoins (trafic, stockage, fonctionnalités), un ajustement tarifaire pourra être proposé.

6. Propriété des données

Les contenus fournis par le client (textes, images, informations) ainsi que les données du site restent la propriété exclusive du client. Le client est responsable des droits d'utilisation des contenus fournis.

7. Propriété du code

Le code source développé dans le cadre de la prestation reste la propriété du prestataire, sauf mention contraire dans le devis. Le client bénéficie d'un droit d'utilisation du site.

8. Accès et gestion technique

Le prestataire peut être amené à gérer les outils techniques nécessaires au fonctionnement du site (hébergement, base de données, services emailing). Selon les cas, certains accès pourront être transmis au client.

9. Maintenance

La maintenance comprend le maintien en condition opérationnelle du site. Elle ne comprend pas les modifications de contenu, évolutions ou ajouts de fonctionnalités, sauf mention contraire dans le devis.

10. Délais

Les délais de réalisation sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des échanges avec le client, de la fourniture des éléments nécessaires et des éventuelles modifications demandées.

11. Responsabilité

Le prestataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la prestation. Sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de :

- mauvaise utilisation du site par le client
- problème lié à un service tiers
- indisponibilité temporaire indépendante de sa volonté

En tout état de cause, lorsque la responsabilité du prestataire est engagée, elle est limitée aux dommages directs et prévisibles et ne peut excéder le montant total effectivement réglé par le client au titre de la prestation à l'origine du dommage. Le prestataire ne peut être tenu responsable des dommages indirects, tels que perte d'exploitation, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle ou atteinte à l'image.

12. Force majeure

Le prestataire ne pourra être tenu responsable en cas de force majeure (panne majeure, catastrophe, interruption réseau, etc.) empêchant la réalisation normale des prestations.

13. Réversibilité

En cas de fin de collaboration, le prestataire s'engage à restituer au client l'ensemble des données lui appartenant.

La fin de la collaboration entraîne l'arrêt des services techniques assurés par le prestataire, notamment l'hébergement du site et l'acheminement des emails générés par celui-ci. Il appartient au client de prévoir leur reprise auprès d'un tiers.

Lorsque les données sont hébergées sur une infrastructure mutualisée gérée par le prestataire, celui-ci est en mesure d'extraire les données propres au client, sans affecter celles des autres clients, et de les restituer dans un format standard et exploitable (par exemple CSV, JSON ou export de base de données).

La restitution intervient dans un délai raisonnable, en principe 30 jours à compter de la demande écrite du client ou de la fin du contrat.

Après restitution et confirmation par le client, ou à défaut à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la restitution, le prestataire supprime les données concernées de son infrastructure, sauf obligation légale de conservation.

Les éventuelles modalités techniques spécifiques de transfert pourront faire l'objet d'une facturation complémentaire.

14. Résiliation

Chaque partie peut mettre fin à la collaboration dans les conditions prévues au devis. Les sommes déjà versées au titre des prestations réalisées restent acquises au prestataire.

Les prestations récurrentes (par exemple l'abonnement annuel d'hébergement et de maintenance) sont conclues pour la durée indiquée au devis et reconduites tacitement pour des périodes de même durée, sauf résiliation par l'une des parties notifiée par écrit au moins 30 jours avant l'échéance de la période en cours. La résiliation prend effet au terme de la période en cours, sans remboursement des sommes déjà réglées au titre de celle-ci.

À l'issue d'une prestation récurrente, l'arrêt des services techniques et le sort des données interviennent dans les conditions prévues à l'article 13.

15. Droit applicable

Les présentes CGV sont soumises au droit français.

16. Sauvegardes

Lorsque l'hébergement est assuré sur l'infrastructure gérée par le prestataire, celui-ci met en œuvre des sauvegardes régulières des données de base de données, selon une fréquence quotidienne et une durée de conservation de 7 jours. Les fichiers déposés par le client ou les utilisateurs (images, documents) font l'objet de sauvegardes selon des modalités propres au service d'hébergement utilisé.

Ces sauvegardes constituent une obligation de moyens et visent à limiter le risque de perte de données. Le prestataire ne peut toutefois garantir l'absence totale de perte, notamment en cas de défaillance d'un service tiers, de force majeure ou d'événement indépendant de sa volonté.

Le client est invité à conserver de son côté une copie des contenus et documents qu'il estime essentiels.

17. Protection des données personnelles

Lorsque le site du client collecte des données à caractère personnel (par exemple les coordonnées des clients finaux lors d'une commande ou d'une inscription) et que le prestataire est amené à les héberger ou à les traiter pour le fonctionnement du site, le présent article et l'Annexe 1 s'appliquent. À défaut d'un tel traitement, ils sont sans objet.

Pour ces traitements, le client agit en qualité de responsable de traitement et le prestataire en qualité de sous-traitant, au sens de l'article 28 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Les conditions de cette sous-traitance (finalités, sécurité, confidentialité, notification des violations, sort des données en fin de contrat) sont définies dans l'Accord de sous-traitance figurant en Annexe 1, qui fait partie intégrante des présentes CGV.

Les données sont hébergées au sein de l'Union européenne. Certains prestataires techniques étant établis hors de l'Union européenne, tout transfert éventuel, notamment à des fins de support technique, est encadré par les garanties appropriées prévues par le RGPD, en particulier les clauses contractuelles types.

Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente.

ANNEXE 1 — Accord de sous-traitance (RGPD, article 28)

Le présent accord encadre les traitements de données à caractère personnel réalisés par le prestataire (SIGWEB) pour le compte du client, dans le cadre de l'hébergement et du fonctionnement du site. Il complète les CGV et, pour les seules questions de protection des données personnelles, prévaut sur elles.

1. Rôle des parties

Le client est responsable de traitement. Le prestataire (SIGWEB) est sous-traitant. Le prestataire traite les données personnelles concernées uniquement pour le compte du client et conformément à ses instructions documentées.

2. Description du traitement

- Nature : hébergement, stockage, sauvegarde et maintien en condition opérationnelle des données du site.
- Finalité : permettre le fonctionnement du site et des services souscrits par le client (par exemple commandes, réservations, formulaires, inscriptions).
- Durée : pendant toute la durée du contrat et de l'hébergement.
- Catégories de données (à titre indicatif, à préciser selon le site du client) : données d'identification et de contact des utilisateurs finaux (nom, prénom, email, téléphone, adresse), données de commande ou de réservation.
- Catégories de personnes concernées : clients, prospects et utilisateurs du site du client.

3. Instructions

Le prestataire traite les données uniquement sur instructions documentées du client. Les présentes CGV et le présent accord constituent les instructions initiales. Le prestataire n'utilise pas les données à d'autres fins que l'exécution de la prestation.

4. Confidentialité

Le prestataire garantit la confidentialité des données traitées. Toute personne autorisée à y accéder est tenue à une obligation de confidentialité.

5. Sécurité des données (obligation de moyens)

Le prestataire met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles raisonnables, adaptées au risque, notamment : hébergement au sein de l'Union européenne, séparation logique des données entre clients, contrôle et limitation des accès, chiffrement des échanges (HTTPS/TLS), sauvegardes régulières et gestion sécurisée des identifiants. Cet engagement constitue une obligation de moyens.

6. Sous-traitants ultérieurs

Le client autorise le prestataire à recourir à des sous-traitants ultérieurs pour les besoins de l'hébergement, notamment : Supabase (hébergement de base de données et de fichiers), Vercel (hébergement et diffusion du site), Resend (acheminement des emails transactionnels), chacun opérant dans une région située au sein de l'Union européenne. Le prestataire s'assure que ces sous-traitants présentent des garanties suffisantes au regard du RGPD. Il informe le client de tout changement de sous-traitant ultérieur, le client pouvant s'y opposer pour un motif légitime. Le prestataire demeure responsable, vis-à-vis du client, de l'exécution par ces sous-traitants de leurs obligations.

7. Localisation et transferts

Les données sont hébergées au sein de l'Union européenne. Certains prestataires techniques étant établis hors de l'Union européenne, tout transfert éventuel, notamment à des fins de support technique, est encadré par les garanties appropriées prévues par le RGPD, en particulier les clauses contractuelles types.

8. Assistance et droits des personnes concernées

Dans la mesure du possible et compte tenu de la nature du traitement, le prestataire aide le client à répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées (accès, rectification, effacement, etc.) et à respecter ses propres obligations (sécurité, notification, analyses d'impact éventuelles).

9. Notification des violations de données

En cas de violation de données personnelles, le prestataire notifie le client dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance, en lui communiquant les informations utiles, afin de permettre au client de respecter ses obligations (notamment, le cas échéant, la notification à la CNIL dans les 72 heures).

10. Sort des données en fin de traitement

Au terme de la prestation, selon le choix du client, le prestataire restitue les données puis les supprime de son infrastructure (voir Article 13 des CGV), sauf obligation légale de conservation.

11. Documentation

Le prestataire met à la disposition du client les informations raisonnablement nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues à l'article 28 du RGPD.

12. Durée

Le présent accord s'applique pendant toute la durée des traitements réalisés par le prestataire pour le compte du client.